

আনুষ্ঠানিক উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্যতা প্রতিবেদন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

বিষয়: সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রায়ের আলোকে চূড়ান্ত আইনি বিশ্লেষণ

তথ্য ক্ষেত্র	বিবরণ
প্রতিবেদনের তারিখ:	০৫ মে ২০২৬
সংশ্লিষ্ট কর্মচারী:	জনাব মো: আব্দুল কাদির
পদবি:	সিনিয়র গাড়ি চালক
প্রতিষ্ঠান:	গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
যোগদানের তারিখ:	২১/০৭/২০০৮
চাকরির মেয়াদ (২০২৬ পর্যন্ত):	প্রায় ২২ বছর

১. চাকরির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বিবরণ	তারিখ	গ্রেড	বেতন (টাকা)
যোগদান	২১/০৭/২০০৮	-	-
১ম পর্যায়োন্নয়ন	২২/০৮/২০১০	১৩তম	৫,৫০০/-
১ম টাইম স্কেল	২৬/০৯/২০১২	১২তম	৫,৯০০/-
২য় পর্যায়োন্নয়ন	২৫/০৯/২০১৪	১১তম	৬,৪০০/-
সিলেকশন গ্রেড	১৩/১১/২০১৪	১০ম (দাবি: ৯ম)	৮,০০০/-

২. প্রাসঙ্গিক আইনি কাঠামো ও নীতিমালা

২.১. জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫

জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫-এর অনুচ্ছেদ ৭(১) অনুযায়ী, একই পদে ১০ বছর সন্তোষজনক চাকরি পূর্ণ করলে ১১তম বছরে পরবর্তী উচ্চতর গ্রেডে বেতন প্রাপ্য হবেন। অনুচ্ছেদ ৭(২) অনুযায়ী, ১০ বছর পূর্তিতে উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্তির পর পরবর্তী ৬ষ্ঠ বছর পদোন্নতি না পেলে ৭ম বছরে পরবর্তী উচ্চতর গ্রেডে বেতন প্রাপ্য হবেন।

২.২. অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২০১৬ সালের স্পষ্টীকরণ পরিপত্র (বিলুপ্ত)

অর্থ মন্ত্রণালয় ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে একটি স্পষ্টীকরণ পরিপত্র জারি করেছিল, যার (গ)(১) উপ-অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল যে দুই বা ততোধিক টাইম স্কেল/সিলেকশন গ্রেড প্রাপ্ত কর্মচারীরা উচ্চতর গ্রেড পাবেন না। এই বিধানটি সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত হয়েছে।

২.৩. গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৪ সালের নীতিমালা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৪ সালের নীতিমালায় ৩য় শ্রেণির কর্মচারীদের পর্যা্যোন্নয়ন ও টাইম স্কেল পাওয়ার পর পরবর্তী উচ্চতর পদ বা স্কেল পাওয়ার অধিকার স্বীকৃত। এই নীতিমালা কর্মচারীদের আর্থিক সুরক্ষা ও ক্যারিয়ার অগ্রগতি নিশ্চিত করে।

৩. সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের রায়সমূহ

৩.১. আপিল বিভাগের মূল রায় (৩০ এপ্রিল ২০২৫)

সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ সিভিল আপিল নং ২৩-২৪/২০২০, ৫৫-৫৬/২০২০ এবং সংশ্লিষ্ট মামলাসমূহে ৩০ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে রায় প্রদান করেন। এই রায়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২০১৬ সালের পরিপত্রের (গ) অনুচ্ছেদকে অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা করা হয়। ফলে জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫-এর অনুচ্ছেদ ৭ সরাসরি প্রযোজ্য হয় এবং একাধিক টাইম স্কেল/সিলেকশন গ্রেড প্রাপ্তরাও উচ্চতর গ্রেড পাওয়ার অধিকারী হন।

৩.২. রিভিউ পিটিশন খারিজ (০৫ মার্চ ২০২৬) – চূড়ান্ত নিষ্পত্তি

সিভিল রিভিউ পিটিশন নং ৩৫৮-৩৬৬/২০২৫: বাংলাদেশ সরকার (অর্থ মন্ত্রণালয়) উপরোক্ত রায়টি পুনর্বিবেচনার জন্য সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে রিভিউ পিটিশন দায়ের করে। মাননীয় প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী-র নেতৃত্বে চার বিচারকের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ ০৫ মার্চ ২০২৬ তারিখে শুনানি করে রায় দেন যে রেকর্ডে কোনো ভুল বা ত্রুটি নেই এবং পুনর্বিবেচনার কোনো কারণ নেই। ফলে সকল রিভিউ পিটিশন মেধাশূন্য হিসেবে খারিজ করা হয়।

গুরুত্বপূর্ণ: এই রায়ের ফলে ৩০ এপ্রিল ২০২৫-এর মূল রায়টি এখন চূড়ান্ত ও অপরিবর্তনীয়। সরকারের আর কোনো আইনি পথ অবশিষ্ট নেই।

৪. উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্যতার বিশ্লেষণ

মানদণ্ড	আবশ্যিক শর্ত	জনাব কাদিরের অবস্থা	ফলাফল
১ম উচ্চতর গ্রেড	১০ বছর সন্তোষজনক চাকরি	২০০৪-২০১৪ = ১০ বছর পূর্ণ	✓ প্রাপ্য
২য় উচ্চতর গ্রেড	১ম গ্রেডের পর ৬ বছর	২০০৪-২০২৬ = ২২ বছর পূর্ণ	✓ প্রাপ্য
আইনি বাধা (পুরনো)	২০১৬ পরিপত্র (গ) অনুচ্ছেদ	সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক বাতিল	✓ বাধামুক্ত
সর্বোচ্চ আদালতের রায়	চূড়ান্ত ও বাধ্যকর	৩০/০৪/২০২৫ রায় + ০৫/০৩/২০২৬ রিভিউ খারিজ	✓ কার্যকর

৫. চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

জনাব মো: আব্দুল কাদির উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্তির যোগ্য

সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের ৩০ এপ্রিল ২০২৫ তারিখের রায় এবং ০৫ মার্চ ২০২৬ তারিখে রিভিউ পিটিশন খারিজের পর এটি এখন একটি চূড়ান্ত ও আইনত বাধ্যকর সিদ্ধান্ত যে জনাব মো: আব্দুল কাদির নিম্নবর্ণিত সুবিধাসমূহ প্রাপ্তির যোগ্য:

- ক) জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫-এর অনুচ্ছেদ ৭(১) অনুযায়ী ১ম উচ্চতর গ্রেড (১০ বছর পূর্তিতে প্রযোজ্য)।
- খ) জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫-এর অনুচ্ছেদ ৭(২) অনুযায়ী ২য় উচ্চতর গ্রেড (১৬ বছর পূর্তিতে প্রযোজ্য)।
- গ) উক্ত উচ্চতর গ্রেডসমূহ কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে সমুদয় বকেয়া পরিশোধ।
- ঘ) ২০১৪ সালের সিলেকশন গ্রেডে ৯ম গ্রেড প্রাপ্যতার বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন নিয়োগবিধি ও অর্গানোগ্রামের আলোকে পুনর্বিবেচনা।

৬. সুপারিশ

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের চূড়ান্ত রায়ের আলোকে অবিলম্বে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক:

- জনাব মো: আব্দুল কাদিরকে প্রাপ্য উচ্চতর গ্রেডসমূহ প্রদানের আদেশ জারি করুন।
- বকেয়া বেতন নির্ধারণ করে যত দ্রুত সম্ভব পরিশোধের ব্যবস্থা নিন।
- ২০১৪ সালের সিলেকশন গ্রেড সংক্রান্ত বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করুন।
- এই প্রতিবেদনটি নথিভুক্ত করে সংশ্লিষ্ট ফাইলে সংযুক্ত করুন।

তথ্যসূত্র

- [১] জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ (চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫) — www.mol.gov.bd
- [২] অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখের স্পষ্টীকরণ পরিপত্র (সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক (গ) অনুচ্ছেদ বাতিল ঘোষিত)
- [৩] গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় নীতিমালা (২০১৪) — টাইম স্কেল ও উচ্চতর পদোন্নয়ন কাঠামো
- [৪] সুপ্রিম কোর্ট আপিল বিভাগ — সিভিল আপিল নং ২৩-২৪/২০২০ ও ৫৫-৫৬/২০২০ — রায়: ৩০/০৪/২০২৫
- [৫] সুপ্রিম কোর্ট আপিল বিভাগ — সিভিল রিভিউ পিটিশন নং ৩৫৮-৩৬৬/২০২৫ — খারিজ: ০৫/০৩/২০২৬

প্রস্তুতকারী	অনুমোদনকারী	রেজিস্ট্রার, গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
স্বাক্ষর ও তারিখ	স্বাক্ষর ও তারিখ	স্বাক্ষর ও তারিখ